上海大学《商学法》2010-2011 学年第二学期考试试题

一、名词解释（5 小题，每题 3 分，共 15 分）

1. 商人

2. 资本三原则

3. 公司债券

4. 破产能力

5. 别除权

二、单项选择题（5 小题，每题 2 分，共 10 分）

1. 下列原则中，不属于商法基本原则的是（　　）。

A. 维护交易安全原则　　B. 维护交易公平原则

C. 促进交易迅捷原则　　D. 有限责任原则

2. 赵某为甲有限责任公司的董事兼总经理。该公司主要经营计算机销售业务。赵某在任职期间，代理乙公司从国外进口了一批计算机并将其销售给丙公司。甲公司得知后提出异议。本案应如何认定和处理？（　　）

A. 赵某的行为与甲公司无关，甲公司无权提出异议

B. 赵某违反竞业禁止义务，其代理乙公司与丙公司签订的销售合同无效，所进口的计算机应由甲公司优先购买

C. 赵某违反竞业禁止义务，但这并不影响销售合同的效力，赵某因这笔买卖所得的收益应当归甲公司所有

D. 赵某违反竞业禁止义务，但这并不影响销售合同的效力，也不影响他由这一买卖所得的收益，仅存在被罢免的可能性

3. 甲、乙、丙是某有限公司的股东，各占 52%、22%和 26%的股权。乙欲对外转让其所拥有的股权，丙表示同意，甲表示反对，但又不愿意购买该股份。乙便与丁签订了一份股份转让协议，约定丁一次性将股权转让款支付给乙。此时甲又表示愿以同等价格购买，只是要求分期付款。对此各方发生了争议。下列哪一选项是错误的？（　　）

A. 甲最初表示不愿意购买即应视为同意转让

B. 甲后来表示愿意购买，则乙只能将股份转让给甲，因为甲享有优先购买权

C. 乙与丁之间的股份转让协议有效

D. 如果甲丙都行使优先购买权，就购买比例而言，如双方协商不成，则应按 2∶1 的比例行使优先购买权

4. 我国《企业破产法》规定，企业破产案件由（　　）人民法院管辖。

A. 债务人住所地

B. 债权人住所地

C. 申请人住所地

D. 债务人住所地中级以上

5. 当债务人具备破产原因时，可以提出和解程序的主体是（　　）。

A. 债权人

B. 占一定数量股份的股东

C. 债务人

D．公司管理人

三、判断分析题（5 小题，每题 5 分，共 25 分）

1．现代商行为应指商事组织行为和商事交易行为。

答：

2．无论子公司，还是分公司，都是独立的公司法人。

答：

3．为鼓励股东投资，我国新公司法允许股东以劳务和信用出资。

答：

4．股份有限公司可以募集设立，也可以发起设立。

答：

5．根据我国新破产法的规定，和解程序是破产宣告前的必经程序。

答：

四、简答题（2 小题，每题 10 分，共 20 分）

1．简述公司法人格否认的内涵及适用情形。

答：

2．简述破产重整的含义及其程序特点。

答：

五、案例分析题（2 小题，每题 15 分，共 30 分）

1. 国美电器 1987 年创办，2004 年在香港上市，资产突破百亿元。黄光裕是持有国美电器约 70%股权的大股东。该公司章程授予了董事会如下权力：国美电器董事会可以随时任命董事，而不必受制于股东大会设置的董事人数限制；国美电器董事会可以各种方式增发、回购股份，发行可转债，实施对管理层的股权激励等。事实上，此等授权，为黄光裕之后以国美电器为平台实施的资本运作提供了便利。

2008 年黄光裕因操纵股价罪等入狱，陈晓临危受命，出任国美总裁兼董事会代理主席。2009 年，国美因现金流问题严重，与贝恩资本达成协议：以贝恩认购国美发行的 18 亿港元可转股债券为条件，国美董事会接受贝恩推荐的 3 名非执行董事。如果国美电器违约，没有给贝恩投资董事席位，则须赔偿人民币 24 亿元。

引入了贝恩资本后，2009 年 7 月，国美电器董事会投票通过高管奖励计划，部分董事及上百名高管可认购国美电器发行的新股。至此，陈晓基本控制了董事会。

黄光裕坚决反对贝恩非执行董事进入董事会的计划，宁愿公司赔偿 24 亿元，也要维护自己的控制地位。因此，2010 年 5 月 11 日，利用大股东表决权在股东大会上否决了贝恩资本的三名代表进入董事会。但是当晚，陈晓召开董事会任命贝恩三人为非执行董事，推翻了股东大会的决议。

请从我国《公司法》的角度，思考回答下列问题：

（1）国美电器的章程中“股东会赋权董事会随时任命董事”条款是否有效，为什么？（6 分）

（2）国美董事会是否有权推翻股东会的决议，为什么？（9 分）

2.请根据以下给出的情况，结合我国现行《企业破产法》的规定回答下列问题。（每一小问题 3 分，共 15 分）

天顺贸易有限公司（以下简称贸易公司）因经营管理不善，长期亏损，不能清偿到期债务，该贸易公司于2007年7月16日向人民法院提出破产申请。人民法院2007年7月20日裁定受理此案并宣告贸易公司破产，同时指定 甲会计师事务所 为管理人，管理人接管该企业后，发现以下情况：

（1）2007年7月1日与乙企业签订一份买卖合同，按照合同约定，乙企业应先向贸易公司发出100万元的货物，发货后10日内由贸易公司付款，管理人决定继续履行该合同，介于贸易公司临近破产的事实，乙企业要求管理人提供一定的担保后才予以发货，管理人向其出具了某担保公司的担保函件，保证到期支付款项后合同遂继续履行。该货物收回后，变现价款为150万元.。

问：乙企业是否有权要求管理人提供担保才发货？为什么？（3分）

（2）人民法院于2007年8月1日时通知了所有已知债权人，并进行了公告，确定的债权申报期限为2007年8月1日——2007年9月15日。

问：该人民法院确定的债权申报期限是否符合法律规定？说明理由。（3分）

（3）贸易公司为购置办公楼于2008年5月向工商银行信用贷款1000万元，借款期限为1年，由丁公司为其借款提供连带责任保证。2007年5月，贸易公司不能清偿工商银行的贷款，人民法院受理了贸易公司的破产案件后，工商银行向管理人申报了全部债权，同时，丁公司也以自己将来的求偿权申报了债权。

问：工商银行和丁公司共同申报债权的方式是否符合法律规定？为什么？（3分）

（4）管理人发现贸易公司于2008年11月1日无偿转让了150万元的财产，遂向人民法院申请予以撤销、追回财产，并于2007年10月1日将该财产全部追回。

问：对甲公司无偿转让的 150 万元财产，管理人的做法是否符合法律规定？说明理由。（3分）

（5）除以上事项外，管理人清查的其他财产和负债情况如下：

财产情况：

a. 贸易公司以上用工商银行贷款购置的办公楼变现价值为1500万元，其中用于对所欠工商银行1000万元贷款的抵押担保，已经办理了抵押登记，该贷款尚未清偿。

b. 库存商品变现价值500万元。

c. 租用某公司复印机一台，价值5000元。

负债情况：

a. 欠 供应商货款共计1530万元，其中：欠 甲企业525万元。

b. 欠发职工工资社会保险费用200万元、欠交税款100万元。

c. 破产案件的受理费、文件送达费、律师费等费用 15 万元；需要支付甲会计师事务所报酬 30 万元；

d. 管理人执行职务时，贸易公司的库房货物堆积不合理而倒塌，砸中其中一位工作人员造成其人身伤害，需要支付的医药费等相关费用为 2 万元。

问：管理人执行职务产生的 2 万元医药费，属于破产分配中的哪个项目？分配顺位如何？租用某公司价值 5000 元的复印机是否属于破产分配财产？为什么？（3 分）

大学答案帮手